

1500978-78.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103700/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 24325846 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2103700 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEREMIAS JOSE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500978-78.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500978-78.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103700/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 24325846 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2103700 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEREMIAS JOSE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

JEREMIAS JOSÉ DOS SANTOS qualificado nos autos foi denunciado e esta sendo processado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,

porque, no dia 14 de abril de 2022, por volta de 11h, em via pública sito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 23, Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, tinha em depósito: 62 porções de cocaína e 12 unidades de maconha drogas ilícitas e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a defesa preliminar (fls.105), foi recebida denúncia. O réu foi citado, interrogado, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas. Em debates orais o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da inicial, com fixação do regime inicial fechado, a Defesa pela improcedência, subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da detração penal para fixação do regime inicial, direito de recorrer em liberdade, isenção de custas .

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

De efeito, há provas da materialidade e da autoria delitiva.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação (fls. 11; 18/22) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96) positivo para substâncias entorpecentes.

Quanto à autoria, há provas suficientes comprovadoras de que o réu praticou o tráfico. O réu, sob o crivo do contraditório, confessou o crime, disse que tinha uma dívida de R\$ 300,00 com traficantes, porque é usuário, e acabou traficando no dia para abater a dívida, estava no dia dos fatos desde as 8 da manhã e iria ficar até as 16:00 horas, tem outras passagens pelo mesmo delito, porque é usuário. A confissão do réu foi roborada pelos depoimentos dos policiais.

A testemunha André disse que o local dos fatos é uma rua, lá está ocorrendo tráfico de drogas, é um lugar de bairro bom, diligenciou no local, fez campana por 20 minutos aproximadamente, viu o réu parado, próximo a parede, presenciou ele recepcionando duas pessoas, indo a um local, se abaixando, pegando algo, na sequência ele entregou algo, a testemunha se aproximou do réu, o abordou, em busca pessoal nada localizou, no local que ele se dirigia encontrou a sacola plástica com as drogas.

No mesmo sentido, depoimento da testemunha Emerson, narrou que flagrou o réu vendendo drogas, fizeram campana e localizaram as drogas ocultas, no local que ele diligenciava, logo após recepcionar os usuários, para pegar algo e entregar a eles. Destacou que só souberam das passagens pretéritas do réu, após leva-lo à delegacia de polícia.

Pois bem, o réu estava num ponto de drogas, foi flagrado comercializando o entorpecente, foram apreendidas as drogas guardadas em local próximo, contendo cocaína, maconha, no total trazia consigo 74 porções de drogas entre cocaína e maconha e dinheiro fruto da venda, por fim, o réu confessou.

Portanto, de rigor a condenação.

PASSA-SE À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06, face variedade de droga, maconha e cocaína e dupla reincidência, por tráfico, adoto a mais antiga como conduta social desfavorável, logo, circunstancia judicial mais reprovável e a segunda como reincidência, assim, fixo a pena base em

6 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência (artigo 61, inciso I do CP) e há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), logo, uma causa compensa a outra, mantenho a pena no mesmo patamar de 6 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa que permita a mudança da pena, pois, o réu é reincidente específico no tráfico, restando a pena final de 6 anos de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 600 dias dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa.

O regime prisional é o inicialmente fechado. Este é o único regime compatível com a natureza equiparada a hedionda e que atende os fins da pena, bem como o réu é reincidente específico. Destaco por fim, que o tempo de custódia cautelar não o favorece com benefícios da execução penal, pois, ainda não atingiu o tempo mínimo de prisão para qualquer benefício.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar JEREMIAS JOSE DOS SANTOS por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO sob o regime inicial fechado e a pena pecuniária 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, cada dia multa no valor de um trigésimo do salário mínimo.

Após o trânsito em julgado oficie-se o TRE.

Determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União e a destruição das drogas apreendidas.

O réu está preso e deverá manter-se custodiado para recorrer, pois, os pressupostos da prisão preventiva (artigo 312 e 313 do CPP) estão mais reforçados nesta fase. Há certeza de autoria e materialidade de crime equiparado a hediondo, o réu é egresso, reincidente na prática do mesmo ilícito, portanto, urge sua prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Expeça-se guia de execução provisória.

Isento o réu das custas do processo.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA